

강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙

[2021. 2. 5. 제정]

[2022. 2. 11. 일부개정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 취업규칙(이하 ‘규칙’이라 한다)은 강원대학교 기간제 교육공무직원(教育公務職員)의 채용·복무 및 근로조건 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “교육공무직원”이란 강원대학교와 근로계약을 체결하고 대학의 공무를 수행하는 「근로기준법」상의 근로자를 말한다.
2. "기간제직원(이하 ‘직원’이라 한다)"란 제1호의 근로자 중에 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 "「기간제법」"이라 한다)」 제2조제1호에 따라 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 직원을 말한다.
3. “근로계약”이란 직원이 대학에게 근로를 제공하고 대학은 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다.
4. “임금”이란 대학이 직원에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.
5. “평균임금”이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 직원에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 직원이 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.
6. "통상임금"이란 직원에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.
7. “1주”란 휴일을 포함한 7일을 말한다.
8. “소정(所定)근로시간”이란 「근로기준법」 제50조, 같은 법 제69조 본문 또는 「산업안전보건법」 제139조제1항에 따른 근로시간의 범위에서 대학과 직원 사이에 정한 근로시간을 말한다.
9. “단시간 근로자”란 1주 동안의 소정근로시간이 대학에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 직원의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 직원을 말한다.

10. “직원 대표”란 「근로기준법」 제24조제3항에 따른 “과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자”를 말한다.

② 제1항제5호에 따라 산출된 금액이 그 직원의 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다.

③ 평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금에 대하여는 「근로기준법 시행령」 제2조를, 통상임금의 산정 방법에 대하여는 같은 시행령 제6조를 적용한다.

제3조(적용 범위) ① 이 규칙은 제2조제1항제2호의 직원에게 적용하며, 다음 각 호의 사업장 또는 직종에는 적용하지 않는다.

1. 산학협력단, 발전기금재단 등 별도 법인
2. 별도의 근로조건 결정 단위 사업장 또는 직종: 강원대학교 사범대학 부설고등학교 소속 직원, 삼척캠퍼스 소속 대학회계 조교
3. 「고등교육법(법률 제16742호)」 제14조제2항의 교원 및 같은 법 제17조의 겸임 및 초빙교원 등
4. 대학회계직원, 공무원직원 등 별도의 취업규칙을 적용받는 직종

② 제1항에도 불구하고, 대학 소속의 직원 신분을 유지한 채, 근무지 또는 담당업무를 달리 하는 파견 직원에게는 이 규칙이 적용되며, 단시간 근로자이면서 기간제근로자인 경우에는 이 규칙이 우선 적용된다.

③ 직원의 근로조건에 관하여 노동관계법령, 단체협약을 제외하고 이 규칙이 우선 적용된다.

④ 이 규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 이 규칙에 정한 기준에 따른다.

제4조(근로조건의 준수) 대학과 직원은 각자가 취업규칙과 근로계약을 지키고 성실하게 이행한다.

제2장 채용 및 근로계약

제5조(채용) ① 직원의 채용은 공개채용을 원칙으로 하되, 경력자 및 자격증 소지자를 채용하거나 그 밖의 특별한 사유가 있는 경우에는 특별채용의 방법에 따라 채용할 수 있다.

② 대학은 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 직원을 채용 및 고용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 직원을 사용할 수 있다.

1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
 2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
 3. 직원이 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
 4. 「고령자고용촉진법」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
 5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일 자리를 제공하는 경우로서 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령(대통령령(제29813호)」 제3조에 해당하는 경우
 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령(대통령령(제29813호)」 제3조에 해당하는 경우
- ③ 대학은 제2항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 직원으로 사용하는 경우에는 그 직원은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.
- ④ 대학의 소속기관은 기간제근로자를 채용하고자 할 경우에는 사전에 총장의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 채용에 관한 세부사항은 대학의 인사관리에 관한 규정에 따른다.

제5조의2(정년퇴직자의 재고용) ① 대학은 정년에 도달한 사람이 이 대학에 다시 취업하기를 희망할 때 대학의 채용계획 등을 고려하여 그 직무수행 능력에 맞는 직종에 재고용할 수 있다.
[<신설 2022. 2. 11.>](#)

② 대학은 고령자인 정년퇴직자를 재고용할 때 당사자 간의 합의에 의하여 「근로기준법」 제34조에 따른 퇴직금과 같은 법 제60조에 따른 연차 유급휴가 일수 계산을 위한 계속근로기간을 산정할 때 종전의 근로기간을 제외할 수 있으며 임금의 결정을 종전과 달리할 수 있다. [<신설 2022. 2. 11.>](#)

제6조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 직원으로 임용될 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자

6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
7. 직원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법(법률 제17511호)」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
8. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(법률 제17264호)」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자
9. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예 기간이 경과한 사람을 포함한다)
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(법률 제17264호)」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률(법률 제17352호)」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
10. 징계로 해고처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자

제7조(근로계약) ① 대학은 직원과 근로계약을 체결할 때에 직원에게 다음 각 호의 사항을 명확히 제시하여야 하며, 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 임금
 2. 소정근로시간 및 휴게시간
 3. 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일
 4. 「근로기준법」 제60조에 따른 연차 유급휴가
 5. 취업할 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
 6. 근로계약기간
 7. 근로일 및 근로일별 근로시간(단시간 근로자에 한함)
 8. 「근로기준법」 제93조제1호부터 제12호까지의 규정에 관한 사항
 9. 대학의 부속 기숙사에 직원을 기숙하게 하는 경우에는 기숙사 규칙에서 정하는 사항
- ② 대학은 제1항제1호의 임금과 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제7호까지의 사항이 서면으로 명확히 제시되도록 근로계약서를 작성하여 직원에게 사본을 교부한다. 이 경우 대학은 직원의 동의하에 근로계약서 사본을 해당 직원이 지정하는 메일 또는 사내 메일 등 전자적 방법으로 송부할 수 있다.
- ③ 제2항에도 불구하고, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경, 근로자 대

표와의 서면 합의에 따른 근로조건 변경 등 「근로기준법 시행령」 제8조의2에서 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 직원의 요구가 있으면 그 직원에게 서면을 교부한다.

④ 대학은 다음 각 호와 같이 제2항의 근로계약을 작성 및 교부하지 못할 정당한 사유가 있는 경우에는 해당 직원에게 제1항의 사항이 적시된 취업규칙 등을 제시하거나 교부함으로써 제1항의 근로조건 명시 및 제2항의 근로조건 서면 명시를 대신할 수 있다.

1. 직원이 근로제공 및 그에 따른 임금을 지급 받았음에도 불구하고 2임금 지급기가 지나도록 근로계약서 작성을 거부한 경우
2. 근로조건이 변경되는 시점에서 직원의 장기간 병가, 휴직 등의 사유로 근로계약을 작성할 수 없는 경우

제8(단시간 직원의 근로조건) ① 단시간근로자의 근로조건은 대학의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정한다.

② 제1항에 따라 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 「근로기준법 시행령」 제9조에 따른다.

③ 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 직원에 대하여는 「근로기준법」 제55조(휴일)와 같은 법 제60조(연차 유급휴가)를 적용하지 아니한다.

제3장 복무

제9조(복무의무) ① 직원은 이 규칙에 규정된 복무관리 사항에 대하여는 소속부서의 장의 지휘·감독을 받아야 하며, 정당한 사유 없이 거부할 수 없다. 이 경우 소속부서의 장은 「강원대학교 위임전결규정」 제4조제2항에 따른 전결권자를 말하며, 특정 복무사항에 대하여 별도의 승인권자가 지정되어 있는 경우에는 그에 따른다.

② 직원은 법령 및 대학의 제 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

③ 직원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다.

④ 직원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다.

⑤ 직원은 국민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 한다.

⑥ 직원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다.

⑦ 직원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없으며, 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 교직원으로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

⑧ 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.

- ⑨ 직원은 직무와 관련된 영리 업무에 종사할 수 없으며, 직무 외의 영리 업무를 겸직하고자 할 때에는 사전에 총장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 허가의 세부 요건에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조 내지 26조를 준용한다.
- ⑩ 직원은 대가 유무와 상관없이 외부강의를 할 경우에는 사전에 소속부서의 장에게 사전 결재를 받아야 한다.(단, 제9항에 따른 겸직허가를 받은 경우에는 예외로 한다) 이 경우 직원은 요청 공문을 제시하여야 하며, 소속부서의 장은 근무시간 내의 강의는 직무수행과의 관련성이 있는 경우에, 근무시간 외의 강의는 업무에 지장이 없는 경우에 허가한다.
- ⑪ 직원은 다른 대학의 시간강사, 겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 1월 이상 지속적으로 출강할 때는 소속부서의 장을 경유하여 총장의 겸직허가를 받아야 한다. 이 경우 대학은 주소정근로시간이 15시간 미만이고 근무시간이 겹치지 아니한 전업시간 강사에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 겸직을 허가한다.
- ⑫ 직원은 사례금을 받는 외부강의, 세미나, 공청회, 토론회, 발표회, 심포지엄, 교육과정, 회의 등에서 강의, 강연, 발표, 토론, 심사, 평가, 자문, 의결 등(이하 ‘외부강의·회의 등’이라 한다)을 할 때에는 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 소속부서장을 경유하여 총장에게 서면으로 신고해야 한다.
- ⑬ 대학은 직원의 담당 직무의 수행과 관련이 있거나 해당기관의 기능수행 및 국가정책수행 목적상 필요한 경우와 총장이 필요하다고 인정하는 외부강의에 대하여는 출장으로 처리하나, 그 외의 대학 내·외부 강의 등은 연가, 외출, 조퇴 등으로 복무처리한다.
- ⑭ 직원이 근무시간 중에 대학 내 강의를 할 경우에는 담당 직무의 수행과 관련이 있어야 하며, 직무와 관련이 없거나 개인의 영리의 사유로는 허가받을 수 없다.

제10조(출근, 결근) ① 직원은 업무시간 시작 전까지 출근하여 업무에 임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

② 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 사전에 소속부서의 장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 결근 당일이라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근한 것으로 본다.

③ 직원이 결근 할 경우 무급으로 처리한다. 다만, 직원의 신청으로 결근을 연차 유급휴가로 처리할 경우 유급으로 한다.

제11조(지각·조퇴 및 외출) ① 직원은 질병 그 밖의 부득이한 사유로 지각하게 되는 경우에는 사전에 소속부서의 장 또는 직근 상급자에게 알려야 하며, 부득이한 사정으로 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에도 지체 없이 이 사실을 알려야 한다.

② 직원은 근로시간 중에는 사적인 용무를 이유로 근무 장소를 이탈할 수 없다. 다만, 질

병이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 소속부서의 장의 승인을 받아 조퇴 또는 외출할 수 있다.

③ 제2항에 따른 소속부서의 장의 승인을 받지 않고 조퇴 및 외출을 하는 경우 무단조퇴, 무단외출로 간주한다.

④ 직원이 지각, 조퇴 또는 외출한 시간은 무급으로 처리함을 원칙으로 하며, 직원이 지각 등을 연차 유급휴가로 처리할 것을 신청하는 경우 그 시간만큼을 연차 유급 휴가 부여 시간에서 공제할 수 있다. 다만 승인을 받지 않은 지각, 조퇴, 외출시간은 연차휴가 부여 시간에서 공제할 수 없다.

제12조(출장) ① 대학은 업무수행을 위하여 필요한 경우 직원에게 출장을 명할 수 있다.

② 대학은 행선지별 여비, 숙박비, 현지교통비 등 출장비용을 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.

③ 직원이 업무상 명령으로 인해 휴무일, 휴일에 실시하는 출장의 경우 다음 각 호에 따라 근로시간을 산정한다.

1. 대학에서 출장지로의 이동 시간, 본 업무 수행 시간, 출장지에서 대학으로의 이동시간을 합산한 시간을 근로시간으로 한다. 이 경우 이동 시간은 인터넷 포털사이트 또는 모바일 앱 등에서 제공하는 길찾기 서비스를 통해 측정(이동수단: 승용차)되는 시간으로 한다.
2. 제1호의 본 ‘업무 수행시간’은 출장명령 또는 출장과 관련된 업무의 계획(일정)에 기재된 시간으로 한다.
3. 제1호 내지 2호에 따라 근로시간을 산정할 수 없는 경우, 1일 출장은 8시간으로, 연속하는 2일 이상의 출장은 그 시작일부터 종료일 전일은 1일 8시간으로, 출장 종료일은 출장명령 또는 업무와 관련된 계획(일정)에 기재된 시간으로 한다.

제13조(공민권행사 및 공의 직무 수행) ① 대학은 직원이 근무시간 중에 다음 각 호와 같이 선거권, 그 밖의 공민권을 행사하거나 공(公)의 직무를 수행하기 위하여 필요한 시간을 청구할 경우 이를 거부할 수 없으며, 그 시간은 유급으로 처리한다.

1. 「공직선거법(법률 제16957호)」 제2조에 따른 대통령선거, 국회의원선거, 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거에 참여할 때
2. 「예비군법(법률 제16585호)」 제10조에 따른 예비군대원으로 동원되거나 훈련을 받을 때
3. 「민방위기본법(법률 제16879호)」 제27조에 따라 민방위 대원으로 동원되거나 교육 또는 훈련을 받은 때

② 대학은 제1항의 권리 행사나 공(公)의 직무를 수행하는데 지장이 없는 범위 내에서 직

원이 청구한 시간을 변경할 수 있다.

제4장 인사

제1절 인사위원회

제14조(인사위원회의 구성 및 운영) 직원의 공적, 성과 등 인사에 관한 사항은 대학이 목적 및 기능별 인사위원회를 구성하여 운영한다. 다만, 징계에 관한 사항은 징계규칙에 따른 징계위원회를 구성하여 운영한다.

제2절 배치·전직 및 승진

제15조(전보·전직) ① 대학은 직원의 능력, 적성, 경력 등을 고려하여 전보, 전직 등의 인사발령을 하며, 직원은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

② 직원의 전보 및 전직의 기준 및 방법에 대하여는 대학의 인사관리에 관한 규정에 따른다.

제3절 휴직 및 복직

제16조(휴직의 효력 및 복직) ① 이 규칙에 따라 휴직을 실시하는 직원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다. 다만, 1주 소정근로시간이 15시간 미만인 단시간근로자에 대하여는 휴직을 부여하지 아니한다.

② 직원은 휴직 기간 중 그 사유가 없어지면 30일 이내에 대학에 신고하여야 하며, 대학은 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 휴직 기간이 끝난 직원이 30일 이내에 복귀 신고를 하면 당연히 복직된다.

④ 대학은 휴직 중인 직원이 휴직 기간 중 휴직 사유와 달리 제9조제9항에 따른 영리업무 금지의무에 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우에 복직을 명할 수 있다. 이 경우 직원은 정당한 사유가 없는 한 복직하여야 한다.

제17조(직위해제) ① 대학은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자
2. 해고, 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자
3. 형사 사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
4. 금품비위, 성범죄 등 다음 각 목에 해당하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여

정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

가. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호에 해당하는 행위

나 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(법률 제17264호)」 제2조에 따른 성폭력범죄
다. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률(법률 제12349호)」 제4조에 따른 금지행위
라. 직원으로서의 품위를 크게 손상하여 그 직위를 유지하는 것이 부적절하다고 판단되는 행위

② 제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸되면 대학은 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 대학은 제1항제1호에 따른 직위해제를 할 경우 근무성적 평정관련 인사위원회의 의견을 들어야 하며, 직위해제된 자에게 3개월의 범위에서 대기를 명한다.

④ 대학은 제3항에 따라 대기 명령을 받은 자에게 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 직원에 대하여 제1항제1호의 직위해제 사유와 같은 항 제2호·제3호 또는 제4호의 직위해제 사유가 경합(競合)할 때에는 같은 항 제2호·제3호 또는 제4호의 직위해제 처분을 하여야 한다.

제5장 근로시간

제18조(근로시간 및 휴게시간) ① 1주 간의 소정근로일은 월요일부터 금요일까지로 한다.
이 경우 토요일은 무급휴무일, 일요일은 주휴일로 한다.

② 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간으로 한다.

③ 제1항의 각 소정근로일의 1일 소정근로시간은 09:00부터 18:00까지로 하며, 휴게시간은 12:00부터 13:00으로 한다.

④ 직원이 휴무일 및 휴일에 연장근로 또는 휴일근로를 실시할 경우 근로시간이 4시간인 경우에는 30분을, 근로시간이 8시간인 경우에는 1시간을 근로시간 도중에 휴게시간으로 실시한다.

⑤ 대학은 소속부서의 업무 사정, 직무의 성질 등에 따라 필요한 경우 직원과 협의하여 제1항의 소정근로일, 제3항의 출·퇴근 시간 및 휴게시간을 조정할 수 있다.

제19조(선택적근로시간) ① 대학은 업무의 시작 및 종료 시각을 직원의 결정에 맡기기로 한 대상자에 대하여 대학의 근로자대표와 서면으로 합의한 내용에 따라 「근로기준법」 제52조에 따른 선택적 근로시간제를 시행한다.

② 제1항에 따른 선택적 근로시간제에 관하여 대학과 근로자대표가 서면으로 합의하여야

하는 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 대상 직원의 범위
 2. 정산기간(1개월로 한다)
 3. 정산기간의 총 근로시간(174시간으로 한다.)
 4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각(단, 무급 휴무일 및 유급 휴일에는 의무 근무시간대를 설정할 수 없다.)
 5. 직원이 그의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
 6. 표준근로시간(유급휴가 등의 계산 기준으로 회사가 직원대표와 합의하여 정한 1일의 소정근로시간으로 한다.)
- ③ 대학이 선택적 근로시간제를 시행하는 경우에는 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주에 40시간, 1일에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.
- ④ 제2항의 정산기간을 평균한 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 경우, 특정한 날 또는 주에 법정근로시간을 초과한 시간에 대하여는 「근로기준법」 제56조제1항에 따른 가산수당을 지급하지 아니한다.
- ⑤ 제1항에 따라 선택적 근로시간제를 적용받는 직원은 다음 <초과근무 한도> 내에서 제2항제3호의 정산기간의 총 근로시간 외에 연장근로를 실시할 수 있으며, 초과근무 한도를 초과한 시간은 근로시간으로 인정하지 않는다.

<초과근무 한도>

구분	초과근무 한도	달력 상 월 일수	초과근무 한도
▪월 일수 28일인 달	47시간	▪월 일수 30일인 달	51시간
▪월 일수 29일인 달	49시간	▪월 일수 31일인 달	52시간

- ⑥ 제1항의 선택적 근로시간제를 적용 받는 직원은 대학의 승인 없이 야간근로를 실시할 수 없고, 휴무일 및 휴일에는 8시간을 초과하는 연장근로를 실시할 수 없다.
- ⑦ 제1항의 선택적 근로시간제를 적용 받는 직원이 1주일을 개근하였을 경우에는 유급주휴일을 부여한다.

제20조(간주근로시간제) ① 직원이 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 그 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다.

- ② 제1항의 단서에도 불구하고, 휴무일 또는 휴일에 실시하는 출장 등의 근로시간에 대한

여는 제12조제3항에 따라 산정한다.

제21조(재량근로) 업무의 성질에 비추어 업무 수행 방법을 직원의 재량에 위임할 필요가 있는 업무로서 「근로기준법 시행령」 제31조에서 정한 업무는 근로자대표와 서면 합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 서면 명시하여야 한다.

1. 대상 업무
2. 회사가 업무의 수행 수단 및 시간 배분 등에 관하여 직원에게 구체적인 지시를 하지 아니한다는 내용
3. 근로시간의 산정은 그 서면 합의로 정하는 바에 따른다는 내용

제22조(연장·야간 및 휴일 근로) ① 대학은 직원과 합의하여 연장근로와 휴일근로 및 야간근로(이하 ‘초과근무’라 한다)를 명할 수 있다. 이 경우 직원과의 합의는 근로계약서에 작성된 연장근로 합의로 갈음한다.

② 직원은 업무상 필요로 초과근무를 행하고자 하는 경우 대학의 사전승인을 받아야 하며, 대학의 승인 없이 실시한 초과근무에 대하여는 근로시간으로 인정하지 않는다. 다만 특별한 사정이 없는 한 대학은 22시부터 익일 06시(이하 ‘야간근무’라 한다)까지의 근무를 명령하거나 승인할 수 없다.

③ 직원이 제18조제3항의 소정근로시간에 근로하고 연장근로를 실시하고자할 경우 연장근로는 19:00부터 실시한다. <개정 2022. 2. 11.>

제23조(연장근로의 제한) ① 제22조에 따른 초과근무는 1주에 12시간을 초과할 수 없다. 이 경우 초과근무는 연장근로, 야간근로 및 휴일근로를 합산한 시간을 말한다.

② 대학은 특별한 사정이 없는 한, 직원에게 소정근로일에 22시를 초과하거나 휴무일에 8시간을 초과하는 연장근로를 명령하거나 승인할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 제19조 내지 제21조에 따라 유연근로시간제를 실시하는 경우
2. 초과근무 실시 예정일에 반드시 처리해야 할 타당한 사유가 있고, 이를 소속부서의 장에게 소명하여 사전 승인을 받은 경우
3. 제4항에 해당하는 경우
- ③ 대학과 직원 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제19조제2항제2호의 정산기간을 평균하여 1주 간에 12시간을 초과하지 아니하는 범위에서 제19조의 근로시간을 연장할 수 있다.
- ④ 대학은 다음 각 호의 특별한 사정이 있으면 고용노동부 장관의 인가와 직원의 동의를

받아 제1항과 제2항의 근로시간을 연장할 수 있다. 다만, 사태가 급박하여 고용노동부 장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 한다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법(법률 제17479호)」에 따른 재난 또는 이에 준하는 사고(이하 이 호에서 "재난등"이라 한다)가 발생하여 이를 수습하기 위한 조치가 필요하거나 재난등의 발생이 예상되어 이를 예방하기 위하여 긴급한 조치가 필요한 경우
 2. 인명을 보호하거나 안전을 확보하기 위하여 긴급한 조치가 필요한 경우
 3. 갑작스런 시설·설비의 장애·고장 등 돌발적인 상황이 발생하여 이를 수습하기 위한 긴급한 조치가 필요한 경우
 4. 통상적인 경우에 비해 업무량이 대폭적으로 증가한 경우로서 이를 단기간 내에 처리하지 않으면 사업에 중대한 지장이 초래되거나 손해가 발생하는 경우
 5. 「소재·부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법(법률 제11713호)」 제2조제1호 및 제1호의2에 따른 소재·부품 및 소재·부품 생산설비의 연구개발 등 연구개발을 하는 경우로서 고용노동부 장관이 국가경쟁력 강화 및 국민경제 발전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우
- ⑤ 18세 미만 직원은 1일 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 직원의 동의하에 실시할 수 있고, 산후 1년이 지나지 아니한 여성직원에 대하여는 단체협약이 있는 경우라도 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 한도로 직원의 동의하에 실시할 수 있으며, 임신 중인 여성 직원은 연장근로를 실시할 수 없다.

제24조(야간 및 휴일근로 제한) ① 대학은 특별한 사정이 없는 한 직원에게 소정근로일, 휴무일 및 휴일에 야간근로를 명령하거나 승인할 수 없으며, 휴일에 8시간을 초과하는 휴일근로를 명령하거나 승인할 수 없다. 다만, 제23조제2항 각 호의 예외에 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 18세 이상의 여성 직원을 오후 10시부터 오전 6시까지 근로하게 하거나 휴일에 근로를 시킬 경우 당해 직원의 동의를 얻어 실시한다.

③ 임신부와 18세 미만인 직원에 대하여는 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로를 시키지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 직원대표와 성실히 협의한 후 고용노동부 장관의 인가를 받아 야간 및 휴일근로를 실시할 수 있다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

제25조(근로시간 및 휴게·휴일의 적용제외) ① 대학은 감시·단속적 업무로서 고용노동부 장관의 승인을 받은 경우에 해당하는 직원에 대하여는 1주 40시간, 1일 8시간을 초과하여 연장근로하거나 휴일에 근로하더라도 연장근로 및 휴일근로 가산임금을 지급하지 않는다.

② 제1항에 해당하는 직원이 야간에 근로한 경우 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.

제6장 휴일·휴가

제26조(유급 휴일) 대학은 다음 각 호에 사항에 대하여 유급 휴일을 부여한다.

1. 일요일(단, 1주 간의 소정근로일을 개근한 경우에 유급으로 한다.)
2. 제18조제5항에 따라 1주간의 소정근로일을 조정하였을 경우에는 근로를 개시한 요일부터 7일째 되는 요일(초일을 산입하여 계산한다.)
3. 근로자의 날(매년 5월 1일)
4. 「관공서의 공휴일에 관한 규정(대통령령 제28394호)」에 따른 공휴일 및 대체 공휴일
5. 개교기념일(단, 대학 사정에 따라 근로일로 운영할 경우에는 그에 따른다.)
6. 기타 대학이 정하는 임시 휴일(단, 제27조제3호 내지 제5호의 경우에는 무급 휴무일로 한다)

제27조(무급 휴무일) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 무급 휴무일로 한다.

1. 토요일
2. 제18조제5항에 따라 1주간의 소정근로일을 조정하였을 경우에는 근로를 개시한 요일부터 6일째 되는 요일(초일을 산입하여 계산한다.)
3. 천재지변 등 대학의 귀책 사유가 아닌 사유로 휴업하는 기간
4. 「고등교육법 시행령(대통령령 제30725호)」 제12조제1항 및 「강원대학교 학칙(규칙 제1803호)」 제52조제2항에 따른 하기방학, 동기방학으로 인해 근로의무가 정지된 기간
5. 기타 업무상 필요에 의하여 대학 및 개별 직원 간에 근로의무 정지기간을 정하여 합의한 경우

제28조(휴일 대체) ① 대학은 직원대표와의 서면합의에 따라 직원이 제26조제1호의 일요일 및 같은 조 제4호의 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 휴일에 근무할 경우 휴일을 특정한 날로 대체할 수 있다.

② 제1항에 따른 휴일 대체의 적용 방법 및 대상에 대하여는 직원대표와의 서면 합의에 따른다.

③ 제26조제3호에 따른 근로자의 날은 다른 날로 휴일을 대체할 수 없다.

제29조(보상휴가제) ① 대학은 직원대표와의 서면합의에 따라 직원이 제27조제1호 내지 제2호의 무급휴무일에 실시한 초과근무에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 부여할 수 있다.

② 제1항에 따른 보상휴가제에 관하여 대학과 직원대표가 서면으로 합의할 경우 다음 각 호의 내용에 따른다.

1. 보상휴가 시간은 연장근로시간×1.5로 한다.
2. 직원은 보상휴가를 연차 유급휴가에 우선하여 사용하며, 대학은 보상휴가를 연차 유급휴가로 갈음하거나 합산하여 운용할 수 없다.
3. 직원이 보상휴가 사용기간 내에 사용하지 않거나 퇴직으로 사용할 수 없게 되는 경우에는 휴가 청구권은 소멸하며, 잔여 휴가에 대하여는 수당으로 지급한다.
4. 보상휴가의 사용기간은 노사 합의로 정하되, 휴가 사유가 발생한 날부터 1년 이내의 기간으로 정한다.
5. 보상휴가제의 적용대상은 노사합의로 정한다.

제30조(연차 유급휴가) ① 대학은 1년간 80퍼센트 이상 출근한 직원에게 15일의 유급휴가를 부여 한다.

② 대학은 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 대학은 3년 이상 계속하여 근로한 직원에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

④ 대학은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가를 직원이 청구한 시기에 주어야 한다. 다만, 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 「근로기준법」 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간 중 자녀 1명당 최초 1년

⑥ 제1항 내지 제3항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의

제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책 사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 대학은 연차유급휴가 운영의 효율성을 위해 매년 1월 1일을 기준으로 연차휴가를 산정하여 지급 및 촉진할 수 있다. 이 경우 직원의 퇴직 시점에서는 입사일을 기준으로 제1항 내지 제3항에 따라 산정한 총 휴가 일수보다 불리함이 없도록 해야 한다.

제31조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ① 대학은 제30조제1항 내지 제3항에 따른 유급휴가(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제30조제2항에 따른 유급휴가는 제외한다)의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제30조제6항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제30조제6항 단서에 따른 사용자의 귀책 사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 제30조제6항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 대학이 직원별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 직원이 그 사용 시기를 정하여 대학에 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 직원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 대학에 통보하지 아니하면 제30조제6항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 대학이 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 직원에게 서면으로 통보할 것

② 대학이 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 직원의 제30조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니하여 제30조제6항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 대학의 귀책 사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 대학이 직원별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 직원이 그 사용 시기를 정하여 대학에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 대학이 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 직원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 대학이 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 직원에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

③ 대학은 제1항의 연차 유급휴가 사용 촉진에 따라 소멸되는 연차 유급휴가를 다음 연도에

직원의 자기계발휴가(특별휴가)로 부여할 수 있다.(단, 근로계약기간이 1년 이하인 경우에는 제외한다.) 이 경우 자기계발휴가를 사용하고자 하는 직원은 제1항제2호에 따른 서면 추구를 받은 후 연차 유급휴가 기간이 끝나기 1개월 전까지 예상 소멸 일수를 대학에 제출하여야 하고, 연차 유급휴가가 소멸된 후 30일 이내에 소멸일수를 포함한 자기계발휴가 신청서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

④ 제3항의 자기계발휴가는 승인받은 해의 12월 31일까지 사용할 수 있으며, 이 기간에 사용하지 않은 휴가는 소멸하며, 금전으로 보상되지 않는다.

제32조(연차 유급휴가의 대체) ① 제33조제1항에 따른 병가 중 6일을 초과하는 병가일수는 연가일수에서 뺀다. 다만, 의사의 진단서가 첨부된 병가 일수는 연차 유급휴가 일수에서 빼지 아니한다.

② 제10조제3항 및 제11조제4항에 따라 연차 유급휴가로 처리된 결근 등은 그 시간 또는 일수에 비례하여 연차 유급휴가 일수에서 뺀다.

③ 대학은 제1항 및 제2항에 외의 사유로 직원의 의사에 반하여 연차 유급휴가로 대체할 수 없다.

제33조(병가) ① 대학은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 60일을 초과하지 않는 범위에서 유급의 병가를 승인할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
 2. 감염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때
- ② 직원이 제1항제1호에 따라 병가를 신청할 경우 소속부서의 장은 특별한 사정이 없는 한 면담 또는 의사 소견서 등을 확인하여 직원의 건강상태 및 계속 근로 가능여부를 살펴야 한다.
- ③ 업무 외 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산하고, 제32조제1항에 따라 연가 일수에서 빼는 병가는 병가 일수에 산입하지 아니한다.
- ④ 직원은 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여 병가를 신청해야 한다.
- ⑤ 제1항에 따라 병가를 실시한 직원이 병원 진료, 치료 및 요양 등 병가의 목적이 아닌 사유로 병가를 사용한 경우에는 병가를 취소하고 결근 처리하되, 직원이 희망하는 경우에는 연차휴가로 처리한다.
- ⑥ 직원이 업무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 제70조에 따라 처리한다.

제34조(공가) 대학은 소속 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간을 유급 휴가로 부여한다.

1. 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. 공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때
3. 법률에 따라 투표에 참가할 때
4. 「산업안전보건법(법률 제17433호)」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법(법률 제17196호)」 제52조에 따른 건강검진 또는 「결핵예방법(법률 제17472호)」 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 받을 때
5. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
6. 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때

제35조(특별휴가) ① 대학은 소속 직원이 결혼 등의 경조사가 있는 경우에는 해당 직원의 신청에 따라 다음 각 호에 따라 유급의 휴가를 부여한다. 이 경우 그 사유가 발생한 날을 포함(다만, 평일 근무시간 종료 후 사유가 발생한 때는 그 다음날부터 휴가 실시)하여 전후에 연속으로 실시하여야 한다.

1. 결혼: 본인 5일, 자녀 1일
2. 「남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한 법률」 제18조의2에 따른 배우자 출산휴가: 10일(단, 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우 그 금액 한도 내에서 임금 지급의 책임을 면함)
3. 입양: 본인 20일(입양은 「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」에 따른 입양으로 한정하며, 입양 외의 경조사휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 왕복에 필요한 일수를 더할 수 있다.)

4. 사망

- 가. 배우자, 본인 및 배우자의 부모: 5일
- 나. 본인 및 배우자의 조부모·외조부모: 3일
- 다. 자녀와 그 자녀의 배우자: 3일
- 라. 본인 및 배우자의 형제·자매: 1일

② 대학은 직원의 여가 및 성장 지원을 위해 제31조제3항 내지 제4항에 따른 자기계발휴가를 유급으로 부여한다. 이 경우 휴가는 업무에 특별한 지장이 없는 한 직원이 청구한 시기에 부여하며, 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 아니한다.

제36조(여성 및 모성보호 휴가) 대학은 직원이 다음 각 호에 해당하는 사유로 휴가 또는 근로시간 단축을 신청할 경우 일정기간 내의 휴가 또는 근로시간 단축을 허용한다.

1. 제38조의 여성보건휴가
2. 제39조제1항 및 제2항의 출산전·후휴가
3. 제39조제3항의 유·사산휴가
4. 제39조제8항의 임신기간 근로시간 단축
5. 제40조의 태아검진 시간
6. 제41조의 수유를 위한 육아 시간
7. 제43조의 난임치료휴가(남성 또는 여성)

제37조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 아니한다. 다만, 연차휴급 휴가를 제외한 휴가 일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

제7장 여성 및 일·가정양립지원

제38조(여성보건휴가) 대학은 「근로기준법」 제73조에 따라 여성 직원이 청구하면 월 1일의 무급 여성보건휴가를 부여한다.

제39조(임산부의 보호) ① 대학은 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 부여 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

② 대학은 임신 중인 여성 직원이 유산의 경험 등 다음 각 호의 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

1. 임신한 근로자에게 유산·사산의 경험이 있는 경우
2. 임신한 근로자가 출산전후휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
3. 임신한 근로자가 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

③ 대학은 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 휴가 청구 사유, 유산·사산 발생일 및 임신기간 등을 적은 유산·사산휴가 신청서에 의료기관의 진단서를 첨부하여 휴가를 청구하면 다음 각 호에 따라 유산·사산 휴가를 부여하여야 한다. 다만, 인공 임신중절수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 유산 또는 사산한 직원의 임신기간(이하 "임신기간"이라 한다)이 11주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 5일까지
 2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 10일까지
 3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 30일까지
 4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지
 5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 대학은 같은 법 제18조의 제2항에 따라 그 금액의 한도에서 임금 지급의 책임을 면한다.
- ⑤ 직원은 출산전후휴가급여의 신청 또는 지급 사실을 대학에 알려야 하며, 대학은 직원 및 휴가급여 관계기관의 관계서류의 작성, 확인 등의 절차에 협조한다.
- ⑥ 대학은 임신 중의 여성 직원에게 연장근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 직원의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.
- ⑦ 대학은 제1항에 따른 출산전후휴가 종료 후에는 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- ⑧ 대학은 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.
- ⑨ 대학은 제8항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하지 않는다.
- ⑩ 제8항에 따라 근로시간을 단축하려는 여성 직원은 근로시간 단축 개시 예정일의 3일 전까지 임신기간, 근로시간 단축 개시 예정일 및 종료 예정일, 근무 개시 시각 및 종료 시각 등을 적은 문서(전자문서를 포함한다)에 의사의 진단서(같은 임신에 대하여 근로시간 단축을 다시 신청하는 경우는 제외한다)를 첨부하여 대학에게 제출하여야 한다.

제40조(태아검진 시간의 허용 등) ① 대학은 임신한 여성 직원이 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 다음 각 호에 따라 허용한다.

1. 임신 28주까지 : 4주마다 1회
2. 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회
3. 임신 37주 이후 1주마다 1회

4. 임신한 여성직원이 「장애인복지법」에 따른 장애인인 경우, 만35세 이상인 경우, 다태아를 임신한 경우 또는 의사가 고위험 임신으로 판단한 경우에는 제1호부터 제3호까지에 따른 건강진단횟수를 넘어 건강진단을 실시할 수 있다.

② 대학은 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 직원의 임금을 삭감하지 않는다.

제41조(육아 시간) 대학은 생후 1년 미만의 유아(乳兒)를 가진 여성 직원이 청구하면 1일 2회 각각 1시간 이내의 유급 수유 시간을 부여한다.

제42조(배우자 출산휴가) ① 대학은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 직원이 배우자의 출산을 이유로 휴가(이하 "배우자 출산휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 10일의 휴가를 부여한다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 한다.

② 제1항 후단에도 불구하고 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 배우자 출산휴가급여가 지급된 경우에는 대학은 같은 법 제18조의 제2항 및 같은 법 제18조의2제2항에 따라 그 금액의 한도에서 임금 지급의 책임을 면한다.

③ 배우자 출산휴가는 근로자의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.

④ 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

⑤ 직원은 배우자 출산전후휴가급여의 신청 또는 지급 사실을 대학에 알려야 하며, 대학은 직원 및 휴가급여 관계기관의 관계서류의 작성, 확인 등의 절차에 협조한다.

제43조(난임치료휴가) ① 대학은 남성 또는 여성 직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임 치료를 받기 위하여 휴가(이하 "난임치료휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 제1항의 난임치료휴가의 신청하려는 직원은 난임치료휴가를 사용하려는 날, 난임치료휴가 신청 연월일 등에 대한 사항을 적은 문서(전자문서를 포함한다)를 대학에 제출해야 하고, 치료 후에는 난임치료를 받을 사실을 증명할 수 있는 서류의 제출하여야 한다.

제44조(육아휴직) ① 대학은 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 무급 휴가를 허용한다. 다만, 육아휴직을 시작하려는 날(이하 "휴직개시예정일"이라 한다)의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 직원이 신청한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 육아휴직의 기간은 3년 이내로 한다.

③ 대학은 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직

기간에는 그 직원을 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 대학은 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. 또한 제2항의 육아휴직 기간은 퇴직금 산정을 위한 계속근로 기간에 포함된다.

⑤ 기간제근로자 또는 파견근로자의 육아휴직 기간은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조에 따른 사용기간 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조에 따른 근로자파견기간에서 제외한다.

⑥ 직원이 제1항의 휴직을 사유로 고용보험법 제70조에 따른 육아휴직급여를 신청할 경우 대학은 고용노동부의 사실의 확인 등의 절차에 협력한다.

⑦ 이 조항에서 정하지 않은 사항은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따른다.

제45조(육아기 근로시간 단축) ① 대학은 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 휴가(유급으로 한다)를 허용한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자가 신청한 경우
2. 대학이 「직업안정법(법률 제17605호)」 제2조의2제1호에 따른 직업안정기관(이하 "직업안정기관"이라 한다)에 구인신청을 하고 14일 이상 대체인력을 채용하기 위하여 노력하였으나 대체인력을 채용하지 못한 경우. 다만, 직업안정기관의 장의 직업소개에도 불구하고 정당한 이유 없이 2회 이상 채용을 거부한 경우는 제외한다.
3. 육아기 근로시간 단축을 신청한 근로자의 업무 성격상 근로시간을 분할하여 수행하기 곤란하거나 그 밖에 육아기 근로시간 단축이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우로서 대학이 이를 증명하는 경우

② 제1항 단서에 따라 대학이 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근 시간 조정 등 다른 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다.

③ 직원이 제1항에 따른 육아기 근로시간 단축시간을 사용할 경우 1주 5시간 이상을 사용하여야 하며, 1일 최대 2시간 및 1주 10시간을 초과할 수 없다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 2년 이내로 한다. 다만, 제44조제1항에 따라 육아휴직

을 신청할 수 있는 근로자가 제44조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.

⑤ 대학은 직원의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 직원의 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시킨다.

⑥ 직원이 제1호의 근로시간 단축을 사유로 「고용보험법」에 따른 육아기 근로시간 단축 급여를 신청할 경우, 대학은 고용노동부의 사실의 확인 등 절차에 협력한다. 이 경우 제1항의 전단에도 불구하고, 직원이 육아기 근로시간 단축 급여를 지급받은 범위 내에서는 무급으로 한다.

제46조(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등) ① 대학은 제45조에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 직원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.

② 제45조에 따라 육아기 근로시간 단축을 한 직원의 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 대학과 그 직원 간에 서면으로 정한다.

③ 대학은 제45조에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 직원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 직원이 명시적으로 청구하는 경우에는 사업주는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 육아기 근로시간 단축을 한 직원에 대하여 「근로기준법」 제2조제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 그 근로자의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다.

제47조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 직원은 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

② 직원은 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다.

제48조(직원의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ① 대학은 직원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 "가족돌봄휴직"이라 한다)을 신청하는 경우 휴가(무급으로 한다)를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 다음 각 호에서 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 가족돌봄휴직 개시 예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자가 신청한 경우

2. 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모를 돌보기 위하여 가족돌봄휴직을 신청한 근로자 외에도 돌봄이 필요한 가족의 부모, 자녀, 배우자 등이 돌봄이 필요한 가족을 돌볼 수 있는 경우
 3. 조부모 또는 손자녀를 돌보기 위하여 가족돌봄휴직을 신청한 근로자 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우. 다만, 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 근로자가 돌봐야 하는 경우는 제외한다.
 4. 사업주가 직업안정기관에 구인신청을 하고 14일 이상 대체인력을 채용하기 위하여 노력하였으나 대체인력을 채용하지 못한 경우. 다만, 직업안정기관의 장의 직업소개에도 불구하고 정당한 이유 없이 2회 이상 채용을 거부한 경우는 제외한다.
 5. 근로자의 가족돌봄휴직으로 인하여 정상적인 사업 운영에 중대한 지장이 초래되는 경우로서 사업주가 이를 증명하는 경우
- ② 대학은 직원이 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 직원 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 제외 또는 허용한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 신청하는 경우 휴가(제6항을 제외하고 무급으로 한다)를 허용하여야 한다. 다만, 직원이 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
1. 조부모 또는 손자녀를 돌보기 위하여 가족돌봄휴가를 신청한 직원 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우에는 제외 대상으로 한다.
 2. 제1호에도 불구하고 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 직원이 돌봐야 하는 경우는 허용 대상으로 한다.
- ③ 제1항 단서에 따라 대학이 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.
1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
 2. 연장근로의 제한
 3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
 4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원조치
- ④ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 사용기간과 분할횟수 등은 다음 각 호에 따른다.

1. 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있을 것. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.
 2. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일[제3호에 따라 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일(「한부모가족지원법(법률 제17540호)」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우 25일) 이내]로 하며, 일단위로 사용할 수 있을 것. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.
 3. 고용노동부 장관이 감염병의 확산 등을 원인으로 「재난 및 안전관리 기본법(법률 제17479호)」 제38조에 따른 심각단계의 위기경보가 발령되거나, 이에 준하는 대규모 재난이 발생한 경우로서 근로자에게 가족을 돌보기 위한 특별한 조치가 필요하다고 인정되는 경우 「고용정책 기본법」 제10조에 따른 고용정책심의회 심의를 거쳐 가족돌봄휴가 기간을 연간 10일(「한부모가족지원법」 제4조제1호에 따른 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우 15일)의 범위에서 연장하여 고시한 경우
- ⑤ 제4항제3호에 따라 연장된 가족돌봄휴가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 사용할 수 있다.
1. 감염병 확산을 사유로 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조에 따른 심각단계의 위기경보가 발령된 경우로서 가족이 위기경보가 발령된 원인이 되는 감염병의 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(법률 제17642호)」 제2조제13호부터 제15호까지의 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자인 경우 또는 같은 법 제2조제15호의2의 감염병의 심자 중 유증상자 등으로 분류되어 돌봄이 필요한 경우
 2. 자녀가 소속된 「초·중등교육법(법률 제17496호)」 제2조의 학교, 「유아교육법(법률 제17311호)」 제2조제2호의 유치원 또는 「영유아보육법(법률 제17209호)」 제2조제3호의 어린이집(이하 이 조에서 "학교등"이라 한다)에 대한 「초·중등교육법」 제64조에 따른 휴업명령 또는 휴교처분, 「유아교육법」 제31조에 따른 휴업 또는 휴원 명령이나 「영유아보육법」 제43조의2에 따른 휴원명령으로 자녀의 돌봄이 필요한 경우
 3. 자녀가 제1호에 따른 감염병으로 인하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제42조제2항제1호에 따른 자가(自家) 격리 대상이 되거나 학교등에서 등교 또는 등원 중지 조치를 받아 돌봄이 필요한 경우
 4. 그 밖에 근로자의 가족돌봄에 관하여 고용노동부 장관이 정하는 사유에 해당하는 경우
- ⑥ 제2항에도 불구하고, 제4항제2호의 가족돌봄휴가 중 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 휴가를 신청하는 경우에는 연간 2일(자녀가 2명 이상이거나 장애인인 경우 또는 해당 직원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는

3일)의 자녀돌봄휴가를 유급으로 부여한다. 이 경우 휴가는 시간단위로 사용할 수 있다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 "어린이집등"이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우
 2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우
 3. 미성년자 또는 「장애인복지법(법률 제16733호)」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 "장애인"이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우
 4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 미성년자, 장애인 자녀, 손자녀 등을 돌봐야 하는 경우
- ⑦ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 제2조제1항제5호의 평균임금을 산정하는 경우에는 그 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가 기간은 산정기간에서 제외한다.
- ⑧ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」에 따른다.

제49조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 대학은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우 휴가(무급 휴가)를 허용한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 근로자가 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
 2. 근로자 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
 3. 55세 이상의 근로자가 은퇴를 준비하기 위한 경우
 4. 근로자의 학업을 위한 경우
- ② 제1항 단서의 가족돌봄 근로시간단축의 허용 예외사유는 다음 각 호와 같으며, 대학이 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의한다.
1. 가족돌봄등 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만의 근로자가 신청한 경우
 2. 사업주가 직업안정기관에 구인신청을 하고 14일 이상 대체인력을 채용하기 위하여 노력했으나 대체인력을 채용하지 못한 경우. 다만, 직업안정기관의 장의 직업소개에도 불구하고 정당한 이유 없이 2회 이상 채용을 거부한 경우는 제외한다.

3. 가족돌봄등 근로시간단축을 신청한 근로자의 업무 성격상 근로시간을 분할하여 수행하기 곤란하거나 그 밖에 가족돌봄등 근로시간단축이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우로서 사업주가 이를 증명하는 경우
 4. 가족돌봄등 근로시간단축 종료일부터 2년이 지나지 않은 근로자가 신청한 경우
- ③ 대학이 제1항에 따라 해당 근로자에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.
- ④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 직원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.
- ⑤ 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 필요한 사항은 남녀 고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 및 시행령에 따른다.

제50조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 중 근로조건 등) ① 대학은 제49조에 따라 근로시간 단축을 하고 있는 직원에게 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.

- ② 제49조에 따라 근로시간 단축을 한 직원의 근로조건(근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 대학과 그 직원 간에 서면으로 정한다.
- ③ 대학은 제49조에 따라 근로시간 단축을 하고 있는 직원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 근로자가 명시적으로 청구하는 경우에는 사업주는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.
- ④ 근로시간 단축을 한 직원에 대하여 제2조제1항제5호의 평균임금을 산정하는 경우에는 그 직원의 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다.

제8장 임금

제51조(임금 체계) ① 직원의 임금체계는 연봉제를 원칙으로 한다. 다만, 제74조제2항에 따른 경우에는 그러하지 아니한다.

② 연봉제를 적용하는 직원(이하 ‘연봉제 직원’이라 한다)의 임금구성 요소 및 그에 따라 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 다만, 근로의 대상과 무관하게 지급되는 금품은 제2조제1항제4호의 임금에 포함되지 아니한다.

1. “연봉”은 ‘기준연봉’과 ‘수당’으로 구성한다.
2. “기준연봉”은 ‘기본임금’과 ‘연봉조정임금’의 연간 총액을 말하며, 이는 초과근무수당 등을 지급하기 위한 통상임금이 된다.

3. “기본임금”은 업무의 성격, 난이도, 책임 정도, 가치 등에 따라 구분된 연봉등급별로 지급되는 임금을 말하며, 이를 매월 일정 금액으로 지급한다.
4. “연봉조정임금”은 기준연봉 중 기본임금 외에 연봉을 조정하기 위한 임금을 말하며, 이를 지급할 때는 12개월로 분할하여 매월 지급한다.
5. “수당”은 명절휴가비, 가족수당, 맞춤형복지점수, 자녀학비보조수당으로 구성하며, 이 규칙의 규정에 따라 지급이 결정되는 금품을 말한다.

③ 연봉제 직원의 기본임금은 매년 1월 1일을 기준으로 [별표 1] 연봉등급표 및 [별표 2] 기본임금표에 따른 연봉등급별 기본임금으로 결정한다. 이 경우 기본임금은 당해 연도의 월 최저임금을 상회하여야 한다.

④ 연봉책정을 위한 단위기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 하며, 다음 각 호에 따라 연봉을 결정한다.

1. 최초 입사자의 경우 제5항에 따라 기본임금, 연봉조정임금 및 수당을 책정하되, 기본임금만으로 기준연봉을 구성할 경우에는 연봉조정수당을 책정하지 않는다.
2. 입사 2년차 이상인 재직자의 경우 전년도 기준연봉을 기준으로 하여, 당해 연도의 공무원 임금인상률, 재정상황, 수당의 인상률 및 직원의 근무성적을 종합 고려하여 당해 연도의 기준연봉을 결정한다.
3. 제2호에 따라 결정된 기준연봉 중 연봉조정임금이 전년도 기본임금 연간 총액과 그의 직상 기본임금 연간 총액 간의 차액보다 큰 경우에는 다음 각 목과 같이 조정한다.

가. 당해 연도의 기본임금은 [별표 2] 기본임금표에 따른 전년도 기본임금의 직상 기본임금액으로 한다.

나. 당해 연도의 연봉조정임금은 제3호의 연봉조정임금액에서 가목의 변경 전·후 기본임금의 간 차액의 12개월 분을 뺀 금액으로 한다.

⑤ 대학은 [별표 2] 기본임금표를 설정할 때 기준연봉 월환산액이 최저임금에 미달되지 않도록 설정하며, 무기계약직 호봉제에게 지급되는 정액급식비, 직무보조비 등을 고려하여 기본임금 수준을 결정한다.

제52조(가족수당) ① 직원으로서 부양가족이 있는 사람에게는 예산의 범위에서 다음 <가족수당 지급 기준표>에 따른 가족수당을 매월 임금지급일에 지급하되, 부양가족이 없는 경우에는 지급하지 아니한다.

② 제1항의 부양가족의 수는 4명 이내로 한다. 다만, 자녀의 경우에는 부양가족의 수가 4명을 초과하더라도 가족수당을 지급한다.

<가족수당 지급 기준표>

부양가족		지급액(월)
■배우자		40,000원
■배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 1명당		20,000원
■자녀	첫째자녀	20,000원
	둘째자녀	60,000원
	셋째 이후 자녀	100,000원

③ 부양가족의 변동만 있는 경우에는 가족수당의 지급사유가 발생한 날 또는 소멸한 날이 속하는 달분의 전액을 지급하되, 월 중에 입사·휴직·퇴직을 사유로 신분의 변동이 있는 경우에는 일할계산하여 지급하지 아니한다.

④ 직원은 거짓으로 제1항의 수당을 지급받은 경우에는 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 변상하여야 하며, 해당 직원에게는 1년의 범위에서 가족수당의 지급을 정지한다.

⑤ 그 밖에 가족수당의 지급 요건 및 지급 방법 등에 관한 사항은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조를 준용한다. 단, 같은 규정의 제10조제9항(징계·직위해제 및 휴직을 이유로 감액)은 준용하지 아니한다.

제53조(자녀학비보조수당) ① 대학은 고등학교에 다니고 있는 자녀가 있는 직원에게는 예산의 범위에서 제1기분은 2월(신입생의 경우는 3월), 제2기분은 5월, 제3기분은 8월, 제4기분은 11월의 보수지급일에 자녀 1명당 「공무원수당 등에 관한 규정」 제1항의 별표 6의 지급 구분에 따라 자녀학비보조수당을 지급한다. 다만, 자녀가 법령에 따라 학비가 면제되거나 학비가 무상인 학교에 다니고 있는 경우에는 이를 지급하지 아니한다.

② 직원은 거짓으로 제1항의 수당을 지급받은 경우에는 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 변상하여야 하며, 해당 직원에게는 1년의 범위에서 자녀학비보조수당의 지급을 정지한다.

③ 그 밖에 자녀학비보조수당의 지급 요건 및 지급 방법 등에 관한 사항은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조를 준용한다. 단, 제11조제5항(징계·직위해제 및 휴직을 이유로 감액)은 준용하지 아니한다.

제54조(초과근무수당) ① 대학은 직원이 제22조에 따른 초과근무를 실시한 경우 다음 각 호에 따라 산정하여 익월 임금 지급일에 초과근무수당을 지급한다.

1. 산정기간: 초과근무가 발생한 달의 1일부터 말일까지
2. 월 실적집계: 1일 초과 근무시간을 분 단위까지 합산하고, 월간 계산 시에도 분 단위까지 합산(분 단위를 절삭하지 않음)
3. 1일 초과근무 실적에 포함되지 않는 시간: 제18조제1항의 소정근로일에 실시한 18시 이후 휴게시간, 제18조제4항의 휴무일 및 휴일에 실시한 휴게시간

② 대학은 직원이 소정근로일과 휴무일에 연장근로를 실시할 경우에는 직원에게 통상임금(이하 ‘시간급 통상임금’을 말한다)의 100분의 50을 가산하여 직원에게 지급한다.

③ 대학은 직원이 제26조 각 호의 유급 휴일에 휴일근로를 실시하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 직원에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

④ 대학은 직원이 야간근로(22:00부터 익일 06:00까지의 근로))를 실시하는 경우에는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.

제55조(명절휴가비) ① 설날 및 추석날(이하 "지급기준일"이라 한다) 현재 재직 중인 직원에게는 예산의 범위에서 명절휴가비를 지급하며, 다음 각 호에 해당하는 자에게는 지급하지 않는다.

1. 업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직을 제외한 그 밖의 휴직 기간에 지급기준일이 포함되어 있는 경우
2. 직위해제 또는 정직 기간에 지급기준일이 포함되어 있는 경우

② 직원의 명절휴가비는 임금지급일 또는 지급기준일 전후 15일 이내에 대학이 정하는 날에 지급한다. 이 경우 직원의 명절비는 지급기준일 현재 기본임금에서 「공무원수당 등에 관한 규정」 제18조에 따른 정액급식비와 각 직무등급별로 같은 규정 제18조의6에 따른 직급보조비를 뺀 금액의 60퍼센트로 한다.

③ 지급기준일 현재 징계처분에 따른 감봉으로 임금이 감액 지급되는 경우에는 감액되기 전의 제2항의 금액을 기준으로 산정하여 지급한다.

④ 제1항의 명절휴가비는 신규 채용 또는 퇴직을 사유로 지급기준일 전·후 기간에 대하여 월할 또는 일할계산하지 않는다.

제56조(연차휴가미사용수당) ① 대학은 다음 각 호에 해당하는 경우 연차휴가미사용수당을 지급한다.

1. 제31조제1항제2호의 사용촉진 전에 퇴직을 하여 연차 유급휴가를 사용하지 못한 경우
2. 대학이 제31조에 따른 사용촉진을 하지 않고 직원의 잔여 연차 유급휴가가 있는 경우
3. 제27조제4호 및 제5호의 근로의무 정지기간, 제57조의 대학의 귀책 사유로 휴업한 기간으로 인해 연차 유급휴가를 사용할 수 없게 된 경우

② 제1항에 따른 연차휴가미사용수당은 연차 유급휴가청구권이 있는 마지막 달의 통상임금으로 산정하여 소멸 직후의 임금 정기지급일에 지급한다. 다만, 퇴직을 이유로 연차휴가미사용수당을 지급할 경우에는 퇴직일부터 14일 이내에 지급한다.

제57조(휴업수당) ① 대학의 귀책 사유로 휴업하는 경우에 대학은 휴업기간 동안 대상 직원에게 평균임금의 100분 70의 수당을 지급한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당

하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금으로 지급한다.

② 대학은 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우에는 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 제1항의 기준에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.

③ 제1항에 따라 휴업수당을 지급하는 기간에는 제55조의 명절휴가비 외에는 그 밖에 임금을 지급하지 아니한다. 다만, 이 경우도 제55조에서 정하는 명절휴가비의 지급요건을 충족하지 않을 경우에는 지급하지 않는다.

제58조(맞춤형 복지점수) 대학은 직원의 후생복지를 위해 맞춤형 복지제도에 따라 맞춤형 복지점수를 배정할 수 있다. 이 경우 복지점수 배정, 부여 및 관리 등에 대하여는 「공무원 후생복지에 관한 규정(대통령령 제30515호)」를 준용한다.

제59조(임금의 계산 및 지급방법) ① 대학은 임금을 통화로 직원에게 그 전액을 직접 지급하거나 직원이 지정한 직원 명의의 예금계좌에 입금하여 지급한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화이외의 것으로 지급한다.

1. 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우로 다음 각 목에 해당하는 경우

가. 산재보험, 건강보험, 고용보험, 국민연금 등 4대 사회보험 중 직원의 부담분

나. 근로소득세 및 주민세(지방소득세) 등 법령에 따른 세금

다. 단체협약에 따른 조합비

라. 단체협약에서 임금조건 변경 및 소급적용하기로 정한 경우 상계처리에 따라 발생하는 과지급 금품 또는 소급적용에 따라 추가 발생하는 4대 사회보험료 또는 세금

2. 개별 직원의 신청 또는 동의에 의하여 공제 또는 상계하는 경우

② 임금은 매월 초일부터 말일까지를 산정기간으로 하여 당월 17일에 지급하며, 지급일이 휴무일 또는 휴일인 경우 그 전일에 지급한다. 다만, 임시로 지급하는 임금, 수당, 그 밖에 이에 준하는 것 또는 임금 지급 시기를 별도로 정하는 임금에 대하여는 그 지급 시기에 따른다.

③ 대학은 제1항 및 제4항에 따라 임금을 지급하는 경우 직원이 임금 항목, 금액 및 원천징수 등 공제된 내용을 확인할 수 있도록 조치한다. 이 경우 서면 교부, 이메일 송부, 인터넷에 의한 개별 열람 등의 방법으로 제공할 수 있다.

④ 대학은 직원이 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖의 모든 금품을 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자 사이의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

⑤ 대학은 직원이 다음 각 호의 비상(非常)한 경우의 비용에 충당하기 위하여 임금 지급을 청구하면 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급한다.

1. 출산하거나 질병에 걸리거나 재해를 당한 경우
 2. 혼인 또는 사망한 경우
 3. 부득이한 사유로 1주 이상 귀향하게 되는 경우
- ⑥ 월 중에 입사, 전보, 휴직, 퇴직 등의 사유로 월 임금을 정산하는 경우에는 그 산정사유 발생일을 기준으로 일할계산하여 지급한다. 이 경우 일할계산은 그 달의 임금을 그 달의 유급일수(무급 휴무일을 제외한 날의 합)로 나누어 계산하는 것을 말한다. 단, 통상임금의 범위에 포함되지 않는 임금은 일할 또는 월할 계산하지 아니한다.
- ⑦ 제2조제1항제5호 내지 제6호의 통상임금 및 평균임금 범위에 포함되는 금품은 다음 각 호와 같다.
1. 통상임금의 범위: 기본임금, 연봉조정수당
 2. 평균임금의 범위: 제7항제1호의 통상임금, 가족수당, 초과근무수당, 명절휴가비, 연차휴가수당(단, 퇴직 등의 산정사유로 인해 발생한 연차휴가 미사용수당은 제외)
- ⑧ 제2조제1항제6호에 따라 산출하는 시간급 통상임금의 계산 방식은 다음 각 호와 같다.
1. 월의 통상임금 산정 기준 시간: (1주간 소정근로일수 합계+ 유급 주휴 시간)×365일÷7일÷12개월(이 경우 산출된 시간의 분 단위는 소숫점 첫째 자리에서 절상한다)
 2. 시간급 통상임금: 제7항제1호의 월 통상임금 합계 금액 ÷ 제1호의 월의 통상임금 산정 기준시간(이 경우 산출된 금액은 원 단위에서 절상한다)
- ⑨ 각종 임금을 산정할 때 시간 또는 금액에 소수점 이하의 수가 발생할 경우에는 소수점 첫째자리에서 절상하여 계산하되, 최종 산출된 임금은 원단위에서 절상하여 지급한다.
- ⑩ 제17조에 따른 직위해제 기간에는 평균임금의 70%의 임금을 지급한다. 단, 제17조제1항제1호에 따라 직위해제된 자에게는 제8장에서 정하는 각 수당의 지급요건에 따라 지급한다.
- ⑪ 직원은 착오 또는 부정한 방법으로 임금을 지급받았을 경우에는 이를 반환하여야 한다.
- ⑫ 대학은 직원의 징계처분으로 감액하는 경우 제2조제1항제5호의 평균임금으로 산정하여 감액한다. 이 경우 감액은 1회의 금액이 1일 평균임금의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.

제9장 퇴직·면직

제60조(당연퇴직 및 의원면직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연히 퇴직한다.

1. 사망하였을 경우
2. 근로계약기간이 만료된 경우
3. 제6조 각 호의 결격사유 어느 하나에 해당하는 경우
4. 제3호 외에 채용시험에서 정하는 응시 자격 요건의 미달자로 확인된 경우

② 제1항제1호 내지 제2호에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.

1. 사망한 날
 2. 근로계약기간 종료일의 익일
- ③ 직원이 퇴직을 원하는 경우 대학의 승인을 얻어야 하며, 퇴직일은 다음 각 호와 같다.
1. 직원이 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리된 경우, 사직원에 기재된 퇴직일
 2. 직원이 퇴직일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출한 경우, 이를 수리한 날. 다만, 회사는 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 30일을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직 일자를 지정하여 수리할 수 있다.
- ④ 제2항 및 제3항의 퇴직일은 퇴직금 산정 등을 위한 계속근로기간에 포함되지 아니한다.

제61조(직권 면직) ① 대학은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 직권으로 면직시킬 수 있다.

1. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직(廢職) 또는 과원(過員)이 되었을 때
2. 휴직자가 정당한 사유 없이 휴직 기간 종료 후 10일(휴무일 및 휴일 포함)이 경과할 때까지 직무에 복귀하지 아니하거나, 휴직 사유 소멸 후 30일경과 후에도 직무를 감당할 수 없을 때
3. 월 7일 이상 또는 연중 14일 이상 무단결근한 경우(최초 무단결근일을 월 또는 연의 기산점으로 하며, 휴무일 및 휴일은 결근일수에 미포함)
4. 제17조제3항에 따라 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
5. 신체 또는 정신상 장애로 직무를 감당할 수 없다고 인정되는 경우(단, 의사의 소견이 있는 경우에 한함)
6. 병역판정검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무(軍務)를 이탈하였을 때
7. 해당 직급·직위에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
8. 부정 또는 허위 등의 방법으로 채용된 자

9. 기타 제1호 내지 제8호에 준하는 경우로서 정당한 이유가 있는 경우

② 제1항제1호의 면직은 「근로기준법」 제24조에 따른 경영상 이유에 의한 해고의 절차를 거쳐야 한다.

③ 대학은 제1항제2호부터 제9호까지의 규정에 따라 면직시킬 경우에는 미리 징계위원회의 의견을 들어야 하며, 제1항제4호에 따라 면직시킬 경우에는 징계위원회의 동의를 받아야 한다.

제62조(해고의 제한) ① 직원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 아니한다. 다만, 「근로기준법」 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우에는 해고할 수 있다.

② 산전(産前).산후(産後)의 여성 직원이 근로기준법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일, 1년 이내 육아휴직 기간 동안은 해고하지 아니한다.

제63조(해고의 통지) ① 대학은 제60조제1항제3호 및 제4호의 당연퇴직, 제61조제1항 각 호의 직권면직, 징계규정에 따른 징계해고에 따라 근로관계를 종료하는 경우에는 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 통지한다.

② 대학은 제1항에 따라 해고를 통지하는 경우 해고일로부터 적어도 30일 전에 해고예고를 하거나, 30일 전에 해고예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 직원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법 시행규칙」에서 정하는 사유에 해당하는 자

③ 대학은 제2항에 따른 해고의 예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 제1항에 따른 통지를 한 것으로 본다.

제10장 퇴직급여

제64조(퇴직급여제도의 설정) ① 대학은 퇴직하는 직원에게 퇴직급여를 지급하기 위하여 「근로자퇴직급여 보장법」 제13조에 따른 확정급여형퇴직연금제도를 설정한다.

② 대학은 제1항에도 불구하고 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조제1항에 따라 계속근로기간이 1년 미만이거나, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 직원에 대하여는 퇴직급여를 지급하지 아니한다.

③ 확정급여형퇴직연금제도의 가입대상, 가입기간, 부담금 납입수준 및 납입일 등 퇴직연

금제도의 구체적인 운영에 관한 사항은 확정급여형퇴직연금규약에서 정한다.

④ 제1항에 따른 퇴직급여제도가 적용되지 않을 경우에는 「근로자퇴직급여보장법」 제8조 제1항에 따라 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 지급한다.

⑤ 대학은 직원이 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.

제11장 표창 및 징계

제65조(표창 및 징계) ① 대학은 근무 성적이 우수하며 대학 발전에 현저한 공적이 있어 타의 모범이 되는 자에 대하여는 표창할 수 있다.

② 상훈 및 표창의 기준 및 방법에 관한 사항은 대학의 별도 규정에 따른다.

③ 대학은 건전한 직장질서 유지를 위해 직원의 직장질서 위반행위에 대하여 징계할 수 있다.

④ 징계에 관한 사항은 「강원대학교 교육공무직 징계규칙」에 따른다.

제12장 교육

제66조(교육) ① 대학은 직원의 직무능력 향상, 법령 또는 대학의 방침에 따른 교육을 실시할 수 있으며, 직원은 교육과정에 성실히 임하여야 한다.

② 대학이 주관하는 집체교육은 근무시간 중에 실시하는 것을 원칙으로 하며, 교육을 받는 시간은 근로를 제공한 것으로 본다.

제13장 직장 내 괴롭힘의 금지

제67조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 대학의 교·직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 ‘직장 내 괴롭힘’이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

② 직장 내 괴롭힘 예방 등에 대하여는 「강원대학교 직장 내 괴롭힘 예방·대응규칙」에 따른다.

제14장 직장 내 성희롱의 금지 및 예방

제68조(직장 내 성희롱의 금지) ① 누구든지 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

② 직장 내 성희롱 예방·상담·구제 절차 등에 대하여는 「강원대학교 인권센터 규정」에 따른다.

제15장 안전보건

제69조(안전과 보건) 대학은 직원의 안전과 보건에 대하여는 「산업안전보건법」에서 정하는 바에 따른다.

제16장 재해보상

제70조(재해보상 등) ① 직원이 업무상 사망 또는 부상, 질병에 걸린 경우 「산업재해보상보험법」에 따라 보상한다.

② 「산업재해보상보험법」의 적용을 받지 않는 업무상 부상 또는 질병에 대하여는 「근로기준법」이 정하는 바에 따른다.

③ 직원이 동일한 사유로 「민법」 또는 그 밖에 법령에 따라 피해 보상을 받은 경우 중복하여 보상을 하지 아니한다.

제71조(손해배상 책임) 직원은 고의 또는 중대한 과실로 재산상의 손해를 발생시킨 경우에 그 손해액을 배상하여야 한다.

제17장 보칙

제72조(취업규칙의 게시) 대학은 이 규칙을 사업장 내의 사무실·휴게실 또는 대학의 인트라넷 등에 게시하여 직원이 자유롭게 열람할 수 있도록 한다.

제73조(취업규칙의 변경) 이 규칙을 변경할 때에는 직원의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합, 직원의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우 직원의 과반수 의견을 청취한다. 다만, 규칙을 불리하게 변경하는 경우에는 동의를 받는다.

제74조(자체 운영규정 제정·시행) ① 소속기관의 장은 직원의 근로조건에 관하여 이 규칙의 범위 내에서 자체 운영 규정을 제정·시행할 수 있다. 이 경우 인사부서의 장(대학의 총무과장으로 한다)과의 사전 협의를 거쳐야 한다.

② 소속기관의 장은 이 규칙에서 정하는 근로조건과 다른 규정·지침을 제정·시행하고자 할 경우에는 인사부서의 장과의 사전 협의를 거쳐 총장의 승인을 받아야 한다.

제75조(근로계약에 관한 서류) ① 대학과 직원은 제7조에 따라 근로계약을 체결할 때 [별지 제1호 서식] 내지 [별지 제3호서식]의 근로계약서를 활용하여 서면 근로계약을 체결한다.

② 대학은 제59조제2항 및 제4항에 따라 임금을 지급 결정할 때에는 [별지 제4호서식] 임금대장을 작성하여 보관한다.

- ③ 대학은 직원의 채용부터 퇴직까지의 이력을 기재한 [별지 제5호서식] 인사기록카드(근로자 명부)를 작성·관리한다. 이 경우 사내인트라넷 등 전자적인 방법으로 작성 보관할 수 있다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 서류는 직원이 퇴직한 후에도 3년간 보존한다.
- ⑤ 소속부서의 장은 직원 채용 시 제1항의 근로계약서를 포함한 임용사항을 인사부서의 장에게 통보하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2021. 3. 1.부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 규칙 시행 전에 시행하고 있는 소속 기관의 자체 규정 중 이 규칙에서 정한 근로조건에 미달하는 내용은 그 부분에 한하여 효력을 상실한다.

② 이 규칙과 관련한 대학의 내부 인사관리규정 또는 지침이 시행되기 전까지는 이 규칙 개정 전의 취업규칙인 「강원대학교 기간제 및 무기계약직 근로자 운영지침(2016. 11. 1.개정)」의 제4조, 제5조, 제10조, 제11조, 제12조, 제14조, 제15조제2항, 제16조, 제17조, 제19조의 규정은 그 효력을 유지한다.

제3조(다른 법률과의 관계) ① 이 규칙의 개별 조항(조목이나 항목)에서 준용(準用)하기로 명시하지 않은 사항은 근로기준법 등 노동관계법률에 따른다.

② 이 규칙 시행 이후 준용되는 법령 및 기타 규정(이하 ‘법령 등’이라 한다) 이 개정된 경우에도 이 규칙에서 준용하기로 한 법령 등이 적용된다, 다만, 노동관계법률의 개정으로 이 규칙이 그 법률에 위배되는 경우에는 이 규칙의 개정 전이라도 개정된 노동관계법률을 적용한다.

③ 이 규칙의 해석에 관하여는 근로기준법 등 노동관계법률을 우선 적용하며, 그 밖에 「공무원 보수 등의 업무지침」, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 적용한다.

④ 이 규칙에서 준용 또는 지칭하는 법령 등은 다음 각 호와 같다.

1. 근로기준법[법률 제17326호, 2020. 5. 26, 타법개정], 근로기준법 시행령 [대통령령 제 30509호, 2020. 3. 3., 타법개정], 근로기준법 시행규칙 [고용노동부령 제281호, 2020. 1. 31., 일부개정]
2. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 [법률 제17602호, 2020. 12. 8., 일부개정], 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령[대통령령 제30509호, 2020. 3. 3., 타법개정], 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙[고용노동부령 제278호, 2020. 1. 6., 일부개정]
3. 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률[법률 제17326호, 2020. 5. 26., 타법개정]
4. 파견근로자 보호 등에 관한 법률 [법률 제17605호, 2020. 12. 8., 일부개정]

5. 근로자퇴직급여 보장법[법률 제17326호, 2020. 5. 26., 타법개정]
6. 산업안전보건법[법률 제17433호, 2020. 6. 9., 일부개정]
7. 산업재해보상보험법[법률 제17434호, 2020. 6. 9., 일부개정]
8. 국가공무원법 [법률 제16905호, 2020. 1. 29., 일부개정], 공무원임용령[대통령령 제 31042호, 2020. 9. 22., 일부개정], 공무원 임용규칙[인사혁신처예규 제101호, 2020. 9. 22., 일부개정]
9. 공무원보수규정[대통령령 제30803호, 2020. 6. 23., 타법개정]
10. 공무원수당 등에 관한 규정 [대통령령 제30971호, 2020. 8. 25., 일부개정]
11. 공무원보수 등의 업무지침(인사혁신처예규 제84호, 2020. 1. 22. 개정)
12. 국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처 예규 제104호, 2020. 10. 20.)

부칙(일부개정, 2022. 2. 11.)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 연봉등급표

[별표 2] 기본임금표

[별지 제1호서식] 근로계약서(연봉제)

[별지 제2호서식] 근로계약서(월급제)

[별지 제3호서식] 근로계약서(단시간근로자)

[별지 제4호서식] 임금대장

[별지 제5호서식] 인사기록카드

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별표1] <개정 2022. 2. 11.>

연 봉 등 급 표

연봉등급	분류	직종
7호	사무(전문)	변호사
		입학사정관
		취업지원관
	기술(전문)	수의사
8호	사무(전문)	어학특기자
		교육행정연구원*
	기술(전문)	중장비 운전원
		음향 무대기술자
		분석원
		재활사육사
		전산원
		농림·축산 종사자
9호	사무(일반)	사무원·상담원
	기타(일반)	예비군 지휘관
		체육지도자
		미화원·주차원·판매원
		기계원·시설관리원·경비원
		조리원·영양사
		체육지도자

* 교육행정연구원은 대학본부 및 부속시설 등에서 교육행정연구 업무를 수행하는 석사학위이상 소지자의 경우로 한정

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별표2] <개정 2022. 2. 11.>

기 본 임 금 표

(단위: 원)

연번	기본임금			비고
	연봉등급 9호	연봉등급 8호	연봉등급 7호	
1	1,877,400	1,909,400	2,200,000	
2	1,899,300	1,988,300	2,288,000	
3	1,935,800	2,071,500	2,380,500	
4	1,986,900	2,156,400	2,476,200	
5	2,052,600	2,244,700	2,574,300	
6	2,135,200	2,335,200	2,673,100	
7	2,217,300	2,426,000	2,772,400	
8	2,296,600	2,513,100	2,866,900	
9	2,372,400	2,596,400	2,957,200	
10	2,445,400	2,675,000	3,042,300	
11	2,515,000	2,751,300	3,125,900	
12	2,584,200	2,825,800	3,205,300	
13	2,650,500	2,897,400	3,281,200	
14	2,714,900	2,965,700	3,353,600	
15	2,776,400	3,031,400	3,422,300	
16	2,836,000	3,094,800	3,488,100	
17	2,894,200	3,154,000	3,551,100	
18	2,948,300	3,211,500	3,610,300	
19	3,001,600	3,266,600	3,666,800	
20	3,052,500	3,319,200	3,720,700	
21	3,100,400	3,369,400	3,771,600	
22	3,146,400	3,417,600	3,820,700	
23	3,190,200	3,463,400	3,867,500	
24	3,232,300	3,507,700	3,911,700	
25	3,272,500	3,549,700	3,954,100	
26	3,308,800	3,590,500	3,990,000	
27	3,340,000	3,624,400	4,023,300	
28	3,370,200	3,657,100	4,055,700	
29	3,399,200	3,688,000	4,086,500	
30	3,427,400	3,718,000	4,115,500	
31	3,455,100	3,747,100	4,179,200	
32		3,810,700	4,227,700	
33		3,857,500	4,273,900	
34			4,317,400	
35			4,358,800	
36			4,393,500	
37			4,426,100	
38			4,458,200	
39			4,487,900	
40			4,516,000	

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별지 제1호서식]

근로계약서 (연봉제)

강원대학교(이하 '사업주')와 홍길동^(자필)(이하 '근로자')은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

성명	주민등록번호	직종	연봉등급	연락처
홍길동	800000-1333219		호	010-0000-0000

1. 근로계약기간: 년 월 일부터 년 월 일까지
2. 근무장소:
3. 담당업무:
4. 소정근로시간 및 휴일·휴게

소정 근로시간					주당 근무일	휴무 및 주휴일	
시업	종업	휴게 시간	1일	1주		휴무	주휴
09:00	18:00	12:00~13:00	8시간	40시간	5일	토요일	일요일

※ 업무사정에 따라 휴게시간은 조정될 수 있음

5. 임금

- (연봉산정 단위기간) 2000. 1. 1.부터 2000. 12. 31.까지

월지급 임금		기타 금품	
임금 항목	금액		
① 기본임금	원	④ 명절휴가비	원
② 연봉조정수당	원	⑤ 맞춤형 복지점수	원
③ 가족수당	원		원
소계(A)	원	소계(B)	원
연봉(A×12개월+B)			원

■ (명절휴가비) 명절일 현재 재직자, 취업규칙에 따라 산정한 금액(연 2회)

※ 그 밖의 임금조건 및 지급방법은 취업규칙에 따름

※ 초과근무수당은 당월 초과근무 실적을 집계하여 익월 임금 지급일에 지급

- (임금 계산기간) 매월 1일부터 말일까지
- (임금 지급일) 매월 17일(단, 지급일이 휴일 또는 휴무일 경우 그 전일 지급)
- (지급방법) 근로자 명의 계좌로 지급

예금주	은행명	계좌번호
홍길동 ^(자필)	00은행 ^(자필)	0000-0000-0000 ^(자필)

6. 연차유급휴가: 근로기준법에서 정하는 바에 따라 휴가일수 부여

7. 4대 사회보험: 고용보험, 산재보험, 국민연금, 건강보험 가입

8. 근로계약서 교부: 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서의 사본을 교부

9. 근로조건의 변경

- 노동관계법령, 단체협약 또는 취업규칙이 변경될 경우 동 근로계약에서 정한 근로조건은 그에 따라 변경되며, 이 경우 근로자의 요구가 있을 경우 변경된 근로조건을 서면으로 교부

10. 근로계약 이행 등

- (근로계약 이행) 강원대학교와 (홍길동^(자필))은 각각 근로계약, 취업규칙 등을 지키고 성실하게 이행하여야 하며, (홍길동^(자필))은 근로계약 또는 취업규칙 등의 규정을 준수하지 않을 경우 징계를 받거나 근로계약이 해지 될 수 있음.
- (초과근무) 대학은 필요한 경우 근로자에게 연장·야간 및 휴일근로를 실시하게 할 수 있으며, 근로자는 연장근로 등을 실시하는 것에 대하여 (동의^(자필))함.
- (담당업무 변경) 대학의 업무상 필요에 따라 근로자의 직종, 담당업무 및 근무장소는 변경(전보·전직)될 수 있으며, 근로자는 이에 대하여 (동의^(자필))함.

11. 기타

- 이 계약에 정함이 없는 사항은 노동관계법령 및 취업규칙에 따름.

※ (자필)표시는 근로자 본인의 자필로 기재할 것

년 월 일

(사업주) 사업체명 : 강원대학교

주 소 : 강원도 춘천 강원대학교길 1

대 표 자 : (서명 또는 날인)

(근로자) 주 소 :

연 락 처 :

주민번호 :

성 명 : (서명 또는 날인)

<근로계약서 서면 교부 확인^(자필)>

교부일시:	년 월 일 시 분	수 령 자:	홍 길 동	(서명)
-------	-----------	--------	-------	------

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별지 제2호서식]

근로계약서 (월급제)

강원대학교(이하 '사업주')와 홍길동(자필) (이하 '근로자')은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

성명	주민등록번호	직종	임금체계	연락처
홍길동	800000-1333219	사무원(예시)	월급제	010-0000-0000

1. 근로계약기간: 년 월 일부터 년 월 일까지
2. 근무장소:
3. 담당업무:
4. 소정근로시간 및 휴일·휴게

소정 근로시간					주당 근무일	휴무 및 주휴일
시업	종업	휴게 시간	1일	1주		휴무 주휴
09:00	18:00	12:00~13:00	8시간	40시간	5일	토요일 일요일

※ 업무사정에 따라 휴게시간은 조정될 수 있음

5. 임금 ※ 임금항목은 예시 사항임

월지급 임금			
임금 항목	금액	임금 항목	금액
① 기본급	원	...	원
②	원	...	원
③	원	...	원
④	원	...	원
⑤ ...	원	합계	원

※ 그 밖의 임금조건 및 지급방법은 취업규칙에 따름

- (임금 계산기간) 매월 1일부터 말일까지
- (임금 지급일) 매월 17일(단, 지급일이 휴일 또는 휴무일 경우 그 전일 지급)
- (지급방법) 근로자 명의 계좌로 지급

예금주	은행명	계좌번호
홍길동(자필)	00은행(자필)	0000-0000-0000(자필)

6. 연차유급휴가: 근로기준법에서 정하는 바에 따라 휴가일수 부여
7. 4대 사회보험: 고용보험, 산재보험, 국민연금, 건강보험 가입
8. 근로계약서 교부: 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서의 사본을 교부

9. 근로조건외 변경

- 노동관계법령, 단체협약 또는 취업규칙이 변경될 경우 동 근로계약에서 정한 근로조건은 그에 따라 변경되며, 이 경우 근로자의 요구가 있을 경우 변경된 근로조건을 서면으로 교부

10. 근로계약 이행 등

- (근로계약 이행) 강원대학교와 (홍길동^(자필))은 각각 근로계약, 취업규칙 등을 지키고 성실하게 이행하여야 하며, (홍길동^(자필))은 근로계약 또는 취업규칙 등의 규정을 준수하지 않을 경우 징계를 받거나 근로계약이 해지 될 수 있음.
- (초과근무) 대학은 필요한 경우 근로자에게 연장·야간 및 휴일근로를 실시하게 할 수 있으며, 근로자는 연장근로 등을 실시하는 것에 대하여 (동의^(자필))함.
- (담당업무 변경) 대학의 업무상 필요에 따라 근로자의 직종, 담당업무 및 근무장소는 변경(전보·전직)될 수 있으며, 근로자는 이에 대하여 (동의^(자필))함.

11. 기타

- 이 계약에 정함이 없는 사항은 노동관계법령 및 취업규칙에 따름.

※ (자필)표시는 근로자 본인의 자필로 기재할 것

년 월 일

(사업주) 사업체명 : 강원대학교

주 소 : 강원도 춘천 강원대학교길 1

대 표 자 : (서명 또는 날인)

(근로자) 주 소 :

연 락 처 :

주민번호 :

성 명 : (서명 또는 날인)

<근로계약서 서면 교부 확인^(자필)>

교부일시:	년 월 일 시 분	수령자:	홍길동	(서명)
-------	-----------	------	-----	------

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별지 제3호서식]

근로계약서 (단시간근로자)

강원대학교(이하 '사업주')와 홍길동(자필) (이하 '근로자')은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

성명	주민등록번호	직종	임금체계	연락처
홍길동	800000-1333219		연봉제	010-0000-0000

1. 근로계약기간: 년 월 일부터 년 월 일까지
2. 근무장소:
3. 담당업무:
4. 소정근로시간 및 휴일·휴게

○ (소정근로시간) 주 00시간(구체적인 사항은 아래 표와 같음)

구분	(월)요일	(화)요일	(수)요일	(목)요일	(금)요일	()요일
근로시간 ⁽¹⁾	시간	시간	시간	시간	시간	시간
시업	시 분	시 분	시 분	시 분	시 분	시 분
종업	시 분	시 분	시 분	시 분	시 분	시 분
휴게 시간 ⁽²⁾	~ 시 분 시 분	~ 시 분 시 분	~ 시 분 시 분	~ 시 분 시 분	~ 시 분 시 분	~ 시 분 시 분

⁽¹⁾근로시간: 시업부터 종업까지의 시간에서 휴게 시간을 제외한 시간

⁽²⁾휴게시간: 업무사정에 따라 조정될 수 있음

○ (주휴일) 매주 요일(※ 주소정근로시간이 15시간 미만인 근로자는 “해당사항 없음”으로 기재)

5. 임금

기본급	금 액	임금 계산 방법
시간급	원	■ 시간급 × 임금 계산기간 동안 총 근로한 시간

■ 주휴수당: 일급 통상임금⁽¹⁾ × 임금계산기간 동안 주당 소정근로일을 개근한 일수

* ⁽¹⁾1일 소정근로시간 수(단시간 근로자의 4주 동안의 소정근로시간 합계 ÷ 통상근로자의 4주 동안 총 소정근로일: 20일) × 시간급

※ 초단시간 근로자(주소정근로시간이 15시간 미만)는 주휴수당, 연차유급휴가, 4대 사회보험료(산재보험 제외), 그 밖에 취업규칙에 따른 수당에 관한 사항 미적용

- (임금 계산기간) 매월 ○○일부터 ○○일까지
- (임금 지급일) 매월 ○○일(단, 지급일이 휴일 또는 휴무일 경우 그 전일 지급)
- (지급방법) 근로자 명의 계좌로 지급

예금주	은행명	계좌번호
홍길동(자필)	00은행(자필)	0000-0000-0000(자필)

6. 연차유급휴가: 시간 단위로 부여하며 및 연차휴가 수당은 시간급으로 지급

※ (산정) 통상 근로자의 연차휴가 일수×(단시간근로자의 소정근로시간÷통상근로자의 소정근로시간)×8시간, 산정 결과 1시간미만의 연차유급휴가는 1시간으로 봄

7. 4대 사회보험: 고용보험, 산재보험, 국민연금, 건강보험 가입(선택하여 기재)**8. 근로계약서 교부:** 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서의 사본을 교부**9. 근로조건의 변경**

- 노동관계법령, 단체협약 또는 취업규칙이 변경될 경우 동 근로계약에서 정한 근로조건은 그에 따라 변경되며, 이 경우 근로자의 요구가 있을 경우 변경된 근로조건을 서면으로 교부

10. 근로계약 이행 등

- (근로계약 이행) 강원대학교와 (홍길동^(자필))은 각각 근로계약, 취업규칙 등을 지키고 성실하게 이행하여야 하며, (홍길동^(자필))은 근로계약 또는 취업규칙 등의 규정을 준수하지 않을 경우 징계를 받거나 근로계약이 해지 될 수 있음.
- (초과근무) 대학은 필요한 경우 근로자에게 연장·야간 및 휴일근로를 실시하게 할 수 있으며, 근로자는 연장근로 등을 실시하는 것에 대하여 (동의^(자필))함.
- (담당업무 변경) 대학의 업무상 필요에 따라 근로자의 직종, 담당업무 및 근무장소는 변경(전보·전직)될 수 있으며, 근로자는 이에 대하여 (동의^(자필))함.

11. 기타

- 이 계약에 정함이 없는 사항은 노동관계법령 및 취업규칙에 따름.

※ (자필)표시는 근로자 본인의 자필로 기재할 것

년 월 일

(사업주) 사업체명 : 강원대학교

주 소 : 강원도 춘천 강원대학교길 1

대 표 자 : (서명 또는 날인)

(근로자) 주 소 :

연 락 처 :

주민번호 :

성 명 : (서명 또는 날인)

<근로계약서 서면 교부 확인>

교부일시:	년 월 일 시 분	수령자:	홍길동 ^(자필)	(서명)
-------	-----------	------	---------------------	------

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별지 제4호서식]

강원대학교										자급일자										년 월 일									
연번		부서		인직사항		근로시간		입금항목							공제금액							실수령액(2)-(3)		인건비회계					
								기타							기타														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
사번	성명	소정근로시간	연장근로	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
생년월일	입사일	소정근로일수	아간근로	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
담당업무(직급)	호봉/연봉	-	유일근로	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
3				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
5				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
6				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
7				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
8				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
9				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
10				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
합계				00명																									

■ 강원대학교 교육공무직(기간제) 취업규칙 [별지 제5호서식]

인사기록카드

성 명 : _____

- | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1. 근로계약서 | ☐ | 5. 최종학력증명서 | ☐ |
| 2. 주민등록 등.초본 | ☐ | 6. 자격증명서 | ☐ |
| 3. 가족관계증명서 | ☐ | 7. 병적증명서 | ☐ |
| 4. 신원조사회보서 | ☐ | | |

사 진 (가로 35.0mm 세로 45.0mm)	성 명	한 글		생년월일	
		한 자			
		영 문		이 메 일	
	연락처	집		휴대 폰	
	주 소				
	생활 근거지				
I . 기본사항					
학 력	기 간	학교명	전공학과	학 위	
경 력	기 간	근무처	직 위	직 급	
가 족	관 계	생년월일	성 명	직 업	
병 역	군 별	병 과	계 급	군 번	복무기간
자 격	취득일	시험종류			시행기관

Ⅱ. 인사기록						
채용 해지 사항	일 자		계약 사항		발령청	
근무 경력	기 간		직 종	근무부서	발령청	기록자인
	부터	까지				
승 급	승급일	호봉	승급일	호봉	승급일	호봉
포 상 서 훈	일 자	포상명	시행기관	일 자	포상명	시행기관
징 계	처분일	종류	처분기관	처분일	종류	처분기관
교육 훈련	기 간	과정명	훈련기관	기 간	과정명	훈련기관
근무성적 평정	일 자	평정점	기록자인	일 자	평정점	기록자인